



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

16 במרץ 2026

1943

כ"ז באדר התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק בליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל)

(תיקון מס' 7), התשפ"ו–2026 1206

הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 7), התשפ"ו-2026

- תיקון סעיף 2 1. בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023¹, בסעיף 2 –
- (1) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום "י"ג בניסן התשפ"ו (31 במרץ 2026)" יבוא "י"ז באב התשפ"ו (31 ביולי 2026)";
- (2) בסעיף קטן (ב) –
- (א) בפסקה (3), בכל מקום, במקום "25" יבוא "18", והסיפה, החל מהמילה "ואולם" – תימוחק;
- (ב) בפסקה (4) –
- (1) במקום פסקה (4) של סעיף 10א(א) לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002² (להלן – החוק), המובאת בה, יבוא:
- "(4) בסעיף 5 –
- (א) בסעיף קטן (א), במקום "לא יאוחר מ-40 ימים" יבוא "לא יאוחר מ-33 ימים";
- (ב) בסעיף קטן (ב), במקום "בתוך 40 ימים" יבוא "בתוך 33 ימים";"

ד ב ר י ה ס ב ר

ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה את ההכרזה הזו ביום כ"ז בתשרי התשפ"ד (12 באוקטובר 2023). מאז, הוארך תוקפה של ההכרזה כאמור כמה פעמים, כך שההכרזה בתוקף מאז תחילת המלחמה ועד היום ברציפות.

לנוכח המספר החריג של האנשים שנכלאו במסגרת המלחמה, הממשלה התקינה את תקנות שעת חירום (מועדים לטיפול בלוחמים בלתי חוקיים בעת מלחמה או פעולות צבאיות), התשפ"ד-2023 (להלן – התקנות). שכן הוראות החוק לא אפשרו לתת מענה הולם להיקף הלב"חים הכלואים. התקנות, שתוקנן שוב בהמשך, הותקנו לנוכח הצורך הדחוף והמיידי בהארכת המועדים הקבועים בחוק, מעבר לאלה המנויים בו, הן לגבי המועדים הנוגעים להחלטות בעניין צווי הכליאה לפי החוק והן לגבי סמכות למנוע פגישת כלוא עם עורך דין.

בהמשך, לקראת פקיעת התקנות, בחלוף שלושה חודשים מהתקנתן, ובשל המספר הרב של העצורים שנתפסו במהלך התמרון הקרקעי של כוחות צה"ל ברצועת עזה, ביום ו' בטבת התשפ"ד (18 בדצמבר 2023), תוקן החוק בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 (להלן – תיקון החוק). כחלק מתיקון החוק נקבעה הוראת שעה לתקופה של ארבעה חודשים מיום תחילתה, שקבעה שינויים זמניים

סעיף 1 חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002 (להלן – החוק), מסדיר בין השאר את הסמכויות החוקיות להחזקה במשמורת של לוחם בלתי חוקי (להלן – לב"ח) וקובע את בעלי התפקידים המוסמכים לכך ואת תקופות הכליאה המקסימליות טרם הבאת לב"ח לביקורת שיפוטית בבית משפט, וכן התקופות המקסימליות להחזקת לב"ח בלא צו קבוע ומניעת מפגש עם עורך דין. החוק כולל הוראות שונות שחלות על כליאת לב"חים בעת שגרה, ולצד זאת הוראות מיוחדות שחלות במצבי לחימה.

במהלך המלחמה שהחלה בעקבות מתקפת הפתע הרצחנית שבה פתחו ארגוני הטרור ברצועת עזה נגד אזרחיה של מדינת ישראל ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), עצרו כוחות הביטחון עצורים רבים שלקחו חלק בפעולות איבה נגד מדינת ישראל או נמנו עם כוח שמבצע פעולות איבה כאמור ושיש יסוד סביר להניח שהם עונים להגדרת לב"ח בחוק.

לפי סעיף 10א(א) לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, נתונה לממשלה הסמכות להכריז כי המלחמה או הפעולה הצבאית מצריכה תחולה של הוראות הפסקאות הכלולות באותו סעיף. בהתאם לכך, ביום כ"ה בתשרי התשפ"ד (10 באוקטובר 2023), הכריזה הממשלה על שינויים בהוראות החוק מכוח סמכותה בסעיף 10א לחוק.

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 302; התשפ"ו, עמ' 62.

² ס"ח התשס"ב, עמ' 192; התשפ"ד, עמ' 302.

(2) בפסקה (8) של סעיף 10א(א) לחוק, המובאת בה, במקום "15 ימים" יבוא "10 ימים".

2. (א) תחילתו של חוק זה ביום י"ד בניסן התשפ"ו (1 באפריל 2026) (להלן – יום התחילה).

(ב) ביום התחילה יראו כאילו הוארך תוקפה של ההכרזה לפי סעיף 10א לחוק בליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב–2002³, שעמדה בתוקף ערב יום התחילה, עד יום ט"ז בסיוון התשפ"ו (1 ביוני 2026), ויראו את ההכרזה האמורה כאילו ניתנה לפי הסעיף האמור בנוסחו בחוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

בהתאם, ביקורת שיפוטית בעניינם של כלואים תיערך בפעם הראשונה בתוך 33 ימים מיום כליאתם, חלף 40 ימים.

נוסף על כך, בהתאם לעמדת הגורמים המבצעיים, מוצע לקצר את הזמנים המרביים הנוגעים לכליאתם של קטינים, הקבועים כיום בהוראת השעה, כך שהוראת כליאה זמנית בעניינו של קטין תהיה תקפה עד לזמן מרבי של 10 ימים.

סעיף 2 התוקף של הוראת השעה הנוכחית עתיד להסתיים ביום י"ג בניסן התשפ"ו (31 במרץ 2026). לפיכך מוצע לקבוע כי התיקון המוצע ייכנס לתוקפו ביום י"ד בניסן התשפ"ו (1 באפריל 2026).

לצד זאת, ביום י"ד בשבט התשפ"ו (1 בפברואר 2026), האריכה הממשלה את תוקף ההכרזה לפי סעיף 10א עד יום פקיעתה של הוראת השעה הנוכחית – י"ג בניסן התשפ"ו (31 במרץ 2026). ההכרזה אושרה כנדרש על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כעת, לצד הארכת הוראת השעה, מוצע כי תוקפה של ההכרזה יוארך במסגרת תיקון זה עד יום ט"ז בסיוון התשפ"ו (1 ביוני 2026). בשל הצרכים הביטחוניים הקיימים ובשים לב לעמדת גורמי הביטחון. יובהר כי קביעת הארכת ההכרזה בתיקון זה באה במקום ההליך המעוגן בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים למתן הכרזה לפי סעיף 10א לחוק, הכולל הכרזה של הממשלה ואישור על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. הארכת ההכרזה במסגרת הליך החקיקה מקיימת את התנאים המהותיים הנדרשים בהכרזה, שכן טיטוט החוק תובא לאישור הממשלה, וכן ועדת החוץ והביטחון היא הוועדה האמונה על הדיונים בהצעת החוק.

בסעיף 10א(א) לחוק, שיחולו בעקבות ההכרזה על שינויים בתחולת החוק לפי סעיף 10א האמור (להלן – הוראת השעה). שינויים אלה כוללים שינויים שנקבעו בתקנות, וכן הארכה של חלק מהמועדים לפי הנסיבות הנכונות לאותו זמן. הוראת השעה תוקנה מזמן לזמן, ובפעם האחרונה ביום ה' בטבת התשפ"ו (25 בדצמבר 2025) (חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 6), התשפ"ה–2025). לפי הוראת השעה בנוסחה כיום נדרש להוציא צווי כליאה קבועים בעניינם של כלואים בתוך 25 ימים מיום כליאתם, ביקורת שיפוטית בעניינם של כלואים תיערך בפעם הראשונה בתוך 40 ימים מיום כליאתם וממונה יהיה רשאי להורות על מניעת מפגש של כלוא עם עורך דין למשך פרק זמן מרבי של עד 40 ימים.

לנוכח המצב הביטחוני העדכני, המשיך שהייתו של צה"ל בשטחים המאופיינים בחיכוך עם אויב באופן שוטף, כמות הלב"חים הכלואים בישראל לפי החוק והצרכים המבצעיים, לא ניתן גם היום לעמוד בפרקי הזמן הקבועים בסעיף 10א לחוק בנוסחו המקורי, ועל כן נדרש להאריך את תוקפה של הוראת השעה לעניין סעיף 10א לחוק. כמו כן נדרש להאריך את תוקפה לעניין ההסדרים הנוגעים לביקורים רשמיים ולקיום דיונים בהיוועדות חוזתית.

עם זאת, ובשים לב למצב הדברים העדכני, לעמדת הגורמים המבצעיים, ניתן לקצר במעט חלק מהמועדים המופיעים בהוראת השעה. כך מוצע להאריך את הוראת השעה לתקופה נוספת של ארבעה חודשים, ולקבוע כי יהיה נדרש להוציא צווי כליאה קבועים בעניינם של כלואים, עד 18 ימים מיום כליאתם, חלף 25 ימים, וכי,

³ ס"ח התשס"ב, עמ' 192.

